

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50681188820248240023

ID Comunicacao: 219021544

Data Disponibilizacao: 2025-01-30

Tribunal: TJSC - Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital

Recuperação Judicial Nº 5068118-88.2024.8.24.0023/SC

AUTOR: DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM

RECUPERACAO JUDICIAL

EDITAL Nº 310070956573

EDITAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 53 DA LEI 11.101/05

OBJETO: Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 53 da Lei 11.101/05, serve o presente edital para dar conhecimento a todos os credores e demais interessados que DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.838.466/0001-70, apresentou o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que consta no evento 87, DOC2, assim como o relatório do Administrador Judicial no evento 115, PET1 dos autos acima indicados.

DECISÃO: Vistos, etc.Vieram-me os autos para análise:Da fixação dos honorários provisórios do administrador judicialO administrador judicial veio aos autos apresentar proposta de remuneração provisória no evento 48, PET1.Requer, a fixação da remuneração provisória no valor de "R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, já incluídos os impostos, por entendermos serem compatíveis com a complexidade e responsabilidade do encargo, com a capacidade de pagamento das devedoras e com os demais requisitos previstos na Lei 11.101/2005, a serem pagos iniciando no mês de outubro de 2024, com a primeira parcela vencendo em 20/10/2024."Esclarece que: "chega-se a uma proposta honorária total estimada em R\$ 109.524,00 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais), para os trinta e seis meses de atuação".A recuperanda concorda com o montante sugerido pelo expert (evento 71, PET1), tendo inclusive já quitado a parcela referente ao mês de outubro/2024, conforme comprovante de pagamento do evento 81, COMP2.Sobre a remuneração do administrador judicial, dispõe o art. 24 da Lei n. 11.101/05:Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. (grifei)§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, comentando acerca do art. 24 do Diploma Legal suso mencionado, afirmam:De acordo com o art. 24, caput, da LREF, a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, usualmente no despacho que defere o processamento da recuperação ou na sentença falimentar, de acordo com o trinômio (i) complexidade do trabalho; (ii) valores praticados pelo mercado para atividades semelhantes; e (iii) capacidade do devedor.E adiante complementam:Finalmente, importa destacar que, embora mais comum a fixação de honorários já no início dos processos, em algumas oportunidades, o magistrado opta por fixar o montante em momento posterior, inclusive após

manifestação do indicado para o cargo de administrador judicial ? não sendo raras as vezes em que a remuneração é estabelecida mediante consenso entre o administrador judicial e a devedora em recuperação judicial ((Recuperação de empresas e falência: teoria e pratica na Lei n. 11.101/05. São Paulo. Almedina, 2017, ps. 210-211).Colhe-se da lição de Carlos Henrique Abrão e Paulo F.C. Salles de Toledo:A remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz (lembre-se que se trata de pessoa auxiliar do juízo), tanto no que se refere ao seu valor como à forma de pagamento. O juiz levará em conta não só a complexidade da hipótese e o valor de mercado, mas também, o que é de elementar bom senso, a capacidade de pagamento do devedor (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo. Saraiva, 2016, p. 124).Marcelo Barbosa Sacramone é mais enfático:Ao magistrado foi atribuída a função de fixar a remuneração do administrador judicial. Evitou a lei, para garantir a imparcialidade desse auxiliar do juízo, a negociação de sua remuneração com credores ou com o próprio devedor, a qual deve ser evitada. A proposta de honorários, bem como sua aceitação ou discordância, devem ocorrer nos próprios autos e serão apenas parâmetros para a fixação judicial. A remuneração do auxiliar do juízo não é matéria disponível às partes, de modo que não pode ser submetida à composição (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo. Saraiva Educação, 2018, ps. 130-131). (grifei)In casu, a empresa postulante da recuperação judicial manifestou-se pela concordância com a pretensão declinada pelo administrador judicial, inclusive com a forma de pagamento remuneração mensal provisória de R\$ 3.000 (três mil reais) por mês, a ser paga até o dia 20 de cada mês diretamente em conta da administradora judicial.Ora, a complexidade da função de administrador judicial e sua importância para o bom andamento de uma recuperação judicial são por demais conhecidas.Assim, o valor estipulado de R\$ 109.524,00 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais), divididos em trinta e seis parcelas mensais de R\$ 3 mil reais, mostra-se compatível com os preços de mercado, e a recuperanda concordou com a proposição, indicativo de que possui condição de adimplemento.Anoto, entretanto, que esses valores poderão ser modificados quando da eventual homologação do plano de recuperação judicial Nos termos do artigo 53 da Lei nº 11.101/05, a recuperanda apresentou nos autos o plano de recuperação judicial (evento 87, PET1), com a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados e a demonstração de viabilidade econômica, bem como o laudo econômico financeiro e o laudo de avaliação de bens ativos.Por sua vez, o auxiliar do juízo manifestou ciência do laudo de recuperação judicial acostado aos autos pela recuperanda e requereu a publicação de edital nos termos do parágrafo único do art. 53, para manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55, tudo nos termos da Lei 11.101/2005 (evento 115, PET1).Desse modo, oportuna a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação, para manifestação de eventuais objeções, pelo prazo de 30(trinta) dias, consoante parágrafo único do artigo 53 da Lei nº 11.101/05.Em razão do exposto:a) fixo a remuneração provisória do administrador judicial em R\$ 3 mil reais a ser pago em 36(trinta e seis) parcelas mensais ou até que atinja o teto fixado de R\$ 109.524,00 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais), cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 20 (vinte) de cada mês, iniciando-se em 20/02/2025, diretamente na conta bancária indicada pelo auxiliar do juízo, descontadas as parcelas já adimplidas pela recuperanda até o momento;b) o sr. administrador judicial deverá cumprir o item 2.1 da decisão do evento 19;c) publique-se edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial para manifestação de eventuais objeções, pelo prazo de 30(trinta) dias, consoante parágrafo único do artigo 53 da Lei nº 11.101/05;d) após, certifique o transcurso do prazo do edital de intimação dos credores do plano de recuperação judicial apresentado no ?evento 87, PET1, intimando o administrador judicial acerca de eventuais objeções para prosseguimento do feito.Tudo cumprido, voltem conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

PRAZO: Ficam os credores advertidos de que, pelo disposto no 55 da Lei 11.101/05, terão o prazo de 30 (tinta) dias, a contar da publicação deste edital para a manifestação de eventuais objeções objeções ao plano de recuperação judicial.

Como estes autos tramitam em meio eletrônico, o conteúdo integral do edital e do Plano de Recuperação apresentado, bem como os demais itens dos autos poderão ser consultados no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (www.tjsc.jus.br).

Por intermédio do presente, ficam cientes eventuais credores e interessados de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atenderem ao objetivo supra mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 (uma) vez, na forma da lei.

Florianópolis (SC), data da assinatura eletrônica.

